关于松岗街道深圳市汇晨电子股份有限公司“6·12”高处坠落死亡事故的调查报告

发布时间：2022-08-18　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年6月12日，松岗街道潭头社区深圳市汇晨电子股份有限公司33栋2楼装修装饰工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及工程相关情况

（一）事故发生单位概况

1. 施工单位：深圳市富贵装饰工程有限公司（以下简称富贵公司），统一社会信用代码：914403006939536552，住所：深圳市宝安区松岗街道潭头商住三区67号101（办公场所），法定代表人：司徒福，成立日期：2009年9月11日，经营范围：室内外装饰工程设计；建筑工程设计规划及咨询；建筑装饰材料、墙纸墙布的销售等。该公司未取得建筑业企业资质证书，不具备建筑装修装饰工程专业承包资质。

2. 劳务分包单位：冯祥勇，男，42岁，广东省高州市人，未在工商部门注册登记，无固定作业人员，无固定办公场所，未取得建筑业企业资质证书，不具备施工劳务企业资质。

（二）事故相关单位概况

建设单位：深圳市汇晨电子股份有限公司（以下简称汇晨公司），统一社会信用代码：91440300774143996B，住所：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋，经济性质：非上市股份有限公司，法定代表人：贺道兵，实际负责人为总经理贺道洪；成立日期：2005年5月17日，经营范围：光电子产品的研发、销售（不含限制项目）；塑料制品制造等。

（三）事故工程概况

事故工程为汇晨公司二楼车间装修装饰工程，具体包括二楼车间装饰工程和照明安装工程，施工内容有二楼车间彩钢板的拆装、照明用电、空调用电线路、照明灯具以及排气管的安装，施工面积约1900平方米，工程位置为汇晨公司33栋二楼车间。该工程为应纳入备案管理的小散工程，汇晨公司实际负责人贺道洪为尽快完成工程施工，在明知小散工程需要备案的情况下未主动向社区工作站进行备案，要求司徒福尽快入场施工。

2022年6月1日，富贵公司负责人司徒福与汇晨公司负责人贺道洪就汇晨公司33栋二楼装修装饰工程达成口头协议，约定由富贵公司承接汇晨公司二楼车间的装修装饰工程，其中照明安装工程价款为134070元，彩钢板的拆装价款为76000元。6月2日，司徒福将彩钢板的拆装工程以每平方米30元的价格分包给赵常春，当天赵常春便带着工人入场施工。

2022年6月7日，司徒福将照明安装工程按每平方米16元的价格，以包工不包料的方式分包给冯祥勇。6月9日，冯祥勇组织冯祥炜、冼培文入场施工；6月12日，冯祥勇又雇请了李寿柏到涉事工地施工。

二、事故发生经过

（一）事故发生经过

2022年6月12日8时40分许，李寿柏到达汇晨公司工业区门口。随后冯祥勇带着李寿柏来到汇晨公司33栋二楼车间装修工地，并安排李寿柏安装天花板内的电线。9时许，李寿柏利用门式钢管脚手架，从空调风机安装孔进入天花板内安装电源线。9时50分许，李寿柏压塌天花板观察口岩棉板材质的盖板后坠落到二楼地面，造成头部受伤，昏迷不醒。经查：

1. 涉事天花板观察口位于车间西南侧，其长度约为0.74米，宽度约为0.70米，孔盖板与天花板之间用M3.5的自攻螺钉连接，螺钉分布于孔的东边和西边，单边3个，共6个。观察口上方是中央空调管道，天花板距离管道的高度约为0.51米，距离二楼地面的高度约为2.71米。涉事天花板观察口旁边有1捆PVC管，5卷电源线。（见图1、图2）



图1 二楼西南侧吊顶观察口



图2 涉事观察口吊顶内情况

2. 李寿柏在涉事工地主要负责布线拉线，其工作由冯祥勇安排，工资由冯祥勇支付。

3. 天花板承力构件使用的是M8全牙吊杆，东西与南北间距都大于1200mm；主龙骨为“T”型，倒置安装，间距为2800mm。不满足《公共建筑吊顶工程技术规范》（JGJ345-2014）第4.2.1条的规定：“2.上人吊顶的吊杆应采用不小于直径8mm或M8全牙吊杆。主龙骨应选用U型或C型高度在50mm及以上型号的上人龙骨，吊杆的间距不应大于1200mm，主龙骨的间距不应大于1200mm，主龙骨壁厚应大于1.2 mm”，故涉事天花板的设计不能满足上人的要求。

4. 李寿柏安全意识不足，在未采取防高处坠落的防护措施和未正确佩戴安全帽的情况下冒险登上不可上人的天花板作业。其行为违反了《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）第5.4.4条“未按规定佩戴和使用个体防护装备的作业人员，不得上岗作业”的规定。事发后其佩戴的安全帽掉落在身旁，未见明显破损，证明李寿柏在天花板内作业时未正确佩戴安全帽。

5. 富贵公司未为李寿柏等作业人员配备安全带等劳动防护用品；且未对李寿柏进行安全生产教育和培训，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险作业的事故隐患。

6. 富贵公司主要负责人司徒福明知公司不具备建筑装修装饰专业承包资质，仍违法承包装修装饰工程。且未认真履行本单位安全生产工作职责，未建立健全并落

实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业人员违章冒险作业的事故隐患。

7. 冯祥勇不具备建筑施工劳务企业资质，组织个体施工队非法承包建筑工程的劳务分包项目，未对工人进行必要的安全教育培训，违章指挥作业工人进入不可上人的天花板进行电线安装作业。

8. 汇晨公司未认真审核富贵公司的施工资质，违法将涉事工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的富贵公司。

（二）事故救援情况

事故发生后，司徒福第一时间拨打了120急救电话，120到达现场后立即将李寿柏送往松岗人民医院抢救，后李寿柏经医院抢救无效后死亡。广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴〔2022〕病鉴字第0116号）证明：死者李寿柏系高坠致颅脑损伤而死亡。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者李寿柏，男，63岁，广东省高州市人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故目前共造成直接经济损失约人民币98万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 冯祥勇违章指挥作业工人进入不可上人的天花板进行电线安装作业。

2. 李寿柏安全意识不足，在未采取防高处坠落的防护措施和未正确佩戴安全帽的情况下冒险登上不可上人的天花板作业，不慎压塌天花板观察口盖板坠落至二楼地面引发事故。

（二）间接原因

1. 富贵公司不具备建筑装修装饰专业承包资质，违法承包装修装饰工程。承接工程后，违法将施工劳务分包给不具备安全生产条件的冯祥勇。未对李寿柏等工人进行安全生产教育和培训，也未为李寿柏等作业工人配备安全带等劳动防护用品；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险作业的事故隐患。

2. 富贵公司主要负责人司徒福明知公司不具备建筑装修装饰专业承包资质，仍违法承包装修装饰工程。且未认真履行本单位安全生产工作职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业人员违章冒险作业的事故隐患。

3. 冯祥勇未在工商部门登记注册，未取得建筑施工劳务企业资质，不具备安全生产条件，组织个体施工队违法承包建筑工程施工劳务项目，且未对作业工人进行必要的安全教育培训。

4. 汇晨公司（实际负责人贺道洪）未认真审核富贵公司的施工资质，违法将涉事工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的富贵公司。

（三）事故性质

调查组认为，松岗街道深圳市汇晨电子股份有限公司“6·12”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

1. 富贵公司不具备建筑装修装饰专业承包资质，违法承包装修装饰工程。未对李寿柏等工人进行安全生产教育和培训，也未为李寿柏等作业工人配备安全带等劳动防护用品。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险作业的事故隐患。承接工程后，违法将施工劳务分包给不具备安全生产条件的冯祥勇。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条、第四十九条第一款的规定，对本起事故负有主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 汇晨公司（实际负责人贺道洪）未认真审核富贵公司的施工资质，违法将涉事装修工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的富贵公司。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，依法应承担违法发包责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 富贵公司主要负责人司徒福明知公司不具备建筑装修装饰专业承包资质，仍违法承包装修装饰工程。且未认真履行本单位安全生产工作职责，未建立健全并落

实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业人员违章冒险作业的事故隐患。司徒福的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪，对本起事故负有管理责任，调查组于2022年7月13日已将司徒福涉嫌犯罪的相关资料移送至深圳市公安局宝安分局。

2. 冯祥勇未在工商部门登记注册，未取得建筑施工劳务企业资质，不具备安全生产条件，组织个体施工队违法承包建筑工程施工劳务项目，未对作业工人进行必要的安全教育培训。且在施工现场违章指挥作业工人进入不可上人的天花板进行电线安装作业。冯祥勇的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，对本起事故负有管理责任，调查组于2022年7月13日已将冯祥勇涉嫌犯罪的相关资料移送至深圳市公安局宝安分局。

3. 李寿柏安全意识不足，在未采取防高处坠落的防护措施和未正确佩戴安全帽的情况下冒险登上不可上人的天花板作业，不慎压塌天花板观察口盖板坠落至二楼地面引发事故。其行为违反了《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）第5.4.4条的规定，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

六、政府安全监管属地部门监督管理情况

该起事故的政府安全监管单位为松岗街道办事处，安全监督管理情况具体如下：

（一）梳理完善街道《党政工作部门及有关单位安全生产工作职责规定》《党政领导干部安全生产责任制实施细则》等安全生产文件。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”等制度，街道党工委把安全生产工作纳入议事日程，每周在街道班子会议上研究、部署安全生产工作，定期召开安全生产月度形势分析会和季度防范重特大安全事故等各类安全工作会议。

（二）印发了《松岗街道岁末年初安全生产大排查大整治行动方案》《松岗街道2022年安全生产大排查大整治工作方案》《关于印发松岗街道小散工程和零星作业安全生产纳管工作指引（试行）的通知》（深宝松街〔2019〕19号）等涉小散工程和零星作业工作文件。2022年上半年累计备案小散工程1018宗，其中限额以上报备的小散工程122宗，限额以下在社区工作站报备的小散工程896宗。对小散工程累计检查3328个次，检查发现安全隐患2682处，发放整改通知书254份，督促建设单位（业主）、施工单位完成整改2691处。对于屡不整改的小散工程，通过撤销备案、停工整改、组织约谈会等方式约束小散工程建设单位（业主）、施工单位，累计撤销小散工程备案7宗，约谈小散工程建设单位（业主）和施工单位7次。

（三）安格员徐小龙（组长）和文灿成分别于2021年4月29日、9月8日、11月11日到汇晨公司进行安全巡查，共发现11条安全隐患，并督促该公司在限期内完成隐患整改。2022年4月28日，安格员徐小龙（组长）和文灿成对汇晨公司进行了安全巡查，未发现该公司存在小散工程施工的情形，发现7条安全隐患，已督促该公司立即完成整改；巡查时未发现该公司存在小散工程施工的情况。根据《深圳市安全生产网格监管巡查工作指引》（以下简称《指引》）第八条的规定：“不存在本指引第六条、第七条规定的情形，且符合下面全部情形的企业，评为蓝色级别：(一)三年内未发生生产安全事故；(二)三年内未被各级安监部门行政处罚的；(三)三年内被区、街道安监部门在日常检查中发现事故隐患累计为 10 条以下或一次性检查发现事故隐患数为 3 条以下的；(四)完成三级及以上企业安全生产标准化达标创建的”，汇晨公司在企业风险评级中为“蓝色级别企业”，结合《指引》第十四条“蓝色级别企业，实行一年一巡”的规定，安格员徐小龙（组长）和文灿成对汇晨公司的巡查频次符合要求，未发现其存在履职不到位的情况。

七、防范和整改措施

（一）富贵公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，严格遵守相关法律规定，在未取得建筑装修装饰专业承包资质证书的情况下，不得承包建筑装修装饰工程，防止类似事故再次发生。

（二）冯祥勇应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，在未取得建筑业企业施工劳务资质证书的情况下，不得承接劳务分包项目，违法组织施工队进行建筑施工，防止类似事故再次发生。

（三）汇晨公司应吸取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生。做到如下要求：

1. 严格审查承包单位资质，不得将工程发包给不具备施工资质的生产经营单位；

2. 与承包单位签订专门的安全管理协议，并派专人对承包单位的安全生产工作统一协调管理，督促其严格遵守安全生产法律法规、国家或行业标准。

（四）松岗街道及其相关部门要切实落实好属地监管责任，进一步加强小散工作纳管工作。持续做好小散工程备案服务工作，采取有效措施解决小散工程尤其是工业园区内小散工程未经备案施工作业的问题；改进工作方法提高工业园区内小散工程未备案的发现率；明确小散工程执法查处流程，强化执法查处力度。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务